

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1826/2536

นางสาวยุพิน และลำเลิศ

โจทก์

นางบรรจง อ้อมน้อย

จำเลย

นายศึกชัย พรหมพินิจ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า เป็นคดีที่ห้าม โจทก์ มิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามมาตรา 248แห่งประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง จึงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์เห็นว่า คดีของโจทก์มีทุนทรัพย์เกินกว่า 200,000 บาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 อีกทั้งฎีกาของโจทก์ยังเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายอีกด้วย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้ดำเนินการ ต่อไปด้วย

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 62)

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 1416 ตำบลอำแพงอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของนายโพธิ์และลำเลิศเนื้อที่ 857.5 ตารางวา ให้แก่โจทก์ หากจำเลยไม่ยอมปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย หากกฎหมาย ไม่เปิดช่องให้ ก็ขอให้นำที่ดินจำนวนดังกล่าวมาประมูลร่วมกัน ระหว่างทายาทของนายโพธิ์ และลำเลิศ หากไม่สามารถตกลงกันได้ก็ขอให้นำที่ดินดังกล่าวออกขายทอดตลาด นำเงินมาแบ่งให้แก่โจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้งกล่าว (อันดับ 54)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 58)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา เกินกว่าสองแสนบาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงให้รับฎีกาของโจทก์และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา เกินกว่าสองแสนบาท จึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงให้รับฎีกาของโจทก์และให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-อากาศ บำรุงชีพ-ปราโมทย์ บุญนาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ